

1503265-62.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036920/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 22900454 - 33º D.P. PIRITUBA, 588/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2036920 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503265-62.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503265-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036920/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 22900454 - 33º D.P. PIRITUBA, 588/22/333 - 33º D.P. PIRITUBA, 2036920 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDSON DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Fernandes

Vistos.

EDSON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta de 14H, na Rua Antônio da Silva Lobo Junior, nº 218, Jabaquara, nesta cidade e comarca, da capital, tinha em depósito, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, drogas, de forma encontrada como Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha" em peso líquido equivalente a 854,9g (oitocentos e

cinquenta e quatro gramas e nove decigramas), envelopadas em 236 (duzentas e trinta e seis) invólucros plásticos; 497,6g (quatrocentos e noventa e sete gramas e seis decigramas) de cocaína, armazenadas em 800 (oitocentos) invólucros plásticos; 72,4g (setenta e dois gramas e quatro decigramas) de cocaína, em forma de crack, também em 800 (oitocentos) invólucros plásticos; além de 9,4l (nove litros e quatrocentos mililitros) de cloreto de metileno. Todas as substâncias são substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04 e 09; boletim de ocorrência às fls. 05/08; termo de depoimento às fls. 17/18; termo de interrogatório à fl. 11; auto de exibição e apreensão à fl. 19/21; folha de antecedentes fls. 53/60; laudo objetos às fls. 176/178 e laudo toxicológico às fls. 185/188.

O réu foi regularmente citado à fl. 169, apresentou defesa preliminar às fls. 173/174 e a denúncia foi recebida dia 12/05/2022 (fl. 175).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram memoriais às fls. 207/2013 e 216/231.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar aduzida pela defesa, de nulidade de todo o procedimento em função da invasão ilegal do domicílio do réu pelos policiais civis. Os investigadores, em cumprimento da ordem de serviço anexada à fl. 198 para coleta de dados a respeito de um depósito de entorpecentes, localizado no bairro do Jabaquara, levantaram informações de que se localizava no prédio, onde o acusado reside num dos apartamentos.

Na data dos fatos, dirigiram-se ao edifício, retratado à fl. 39, e subiram as escadas do prédio (área comum e de livre acesso) porque a portaria estava aberta (porta de ferro preta, à direita da foto).

O réu, que reside no primeiro pavimento, saía de sua unidade e se deparou de frente com os agentes públicos. Assustou-se e correu, retornando para o seu imóvel.

Diante disso, a suspeita de que o local era de fato utilizado para armazenagem de drogas, como já haviam levantado em campo durante as investigações, aumentou e justificou a ação dos policiais.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

No caso em apreço, os policiais civis vinham cumprindo diligências de campo para cumprimento de ordem de serviço específica para a localização de local de armazenamento de drogas naquele bairro; já tinham informações que levaram àquele prédio e ingressaram em área comum do edifício, cujo acesso prescinde de mandado judicial. Diante da atitude furtiva do réu, que tentou fugir e se esconder ao avistar os agentes públicos, fizeram a incursão no seu apartamento e encontraram o que procuravam - verdadeiro depósito de entorpecentes, com vasta quantidade e variedade de substâncias e material para preparo, mistura, pesagem e embalagem. Não se vislumbra nenhuma irregularidade, portanto, na diligência realizada.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 19/21), restando positiva a identificação como cocaína, tetrahacnabidiol (THC-maconha) e do cloreto de metileno nos termos do exame toxicológico (fls. 185/188) e dos demais objetos periciados e fotografados, às fls. 176/178 e 40, respectivamente.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Segundo apurado, cumprindo a ordem de serviço nº 30/2022 (fl. 198), policiais civis passaram a diligenciar no bairro indicado, dada a notícia acerca da existência de local destinado ao armazenamento de grande quantidade de entorpecentes.

Na data dos fatos, visualizaram o réu, saindo do seu apartamento, onde já desconfiavam tratar-se do ponto procurado e puderam observar algo que pareciam substâncias entorpecentes, no interior do imóvel. O acusado tentou se evadir, mas foi detido e, em revista, localizaram imensa quantidade de drogas e petrechos para o tráfico: 1.836 porções de entorpecentes (236 de maconha, 800 de cocaína em pó, 800 em pedras de crack), além de mais de 09 litros de cloro de metileno, insumo químico utilizado na fabricação e síntese de drogas, material para embalagem, funil e balança de precisão, também objeto de perícia, com laudo encartado às fls. 176/178.

O réu, em juízo, negou a traficância, asseverando que apenas possuía 10 porções de maconha para o seu consumo e que o restante dos entorpecentes e de todo material apreendido foi encontrado na lanchonete que funciona no andar de baixo do edifício (portão maior à esquerda, retratado na fotografia de fl. 39).

Sua narrativa não convence. Em primeiro lugar porque, para acolher sua versão, seria necessário concluir que os policiais civis falsearam a verdade, imputando a posse de todo material ao acusado de forma mentirosa e ardilosa, o que absolutamente é crível.

Sobre esse aspecto, cabe salientar que os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os policiais em incriminarem o acusado, que sequer conheciam até então (e foram questionados a esse respeito)?

Além disso, a narrativa do réu, de que as drogas estavam numa lanchonete que havia no pavimento inferior do prédio, restou isolada nos autos. Poderia ter sido corroborada por qualquer vizinho ou morador do edifício, o que não ocorreu. Desse modo, não há como desacreditar todo o eficiente trabalho investigativo, baseado em história sem nenhum lastro probatório.

Neste caso, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele guardava em residência relacionada a si enorme quantidade de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 1/3 acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, dada a vasta quantidade e variedade de entorpecentes (1836 porções no total, entre maconha, cocaína em pó e em pedra), além de material para preparo 09 litros de cloro de metileno, utilizado nas misturas, balança de precisão e muitas embalagens plásticas (fotografia à fl. 47).

Na segunda fase, atestada a dupla reincidência, nos processos 4433481/14 e 5408065/17, cujas penas foram extintas em novembro e setembro de 2017, respectivamente, aplico aumento de 1/5.

Na terceira fase, inexistentes outras causas, a pena final totaliza 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa.

É impossível de se aplicar os benefícios de substituição de pena privativa de

liberdade por penas restritivas de direitos, instituída no artigo 44 do Código Penal, pois a pena se apresenta superior a 4 anos, contrariando assim o primeiro parágrafo do artigo.

Considerado o delito, o montante de pena e a dupla reincidência do réu, fixo regime inicial fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EDSON DA SILVA SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, no piso.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP).

O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89.824/MS, 1.^a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA